



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Resolución

Número: RESOL-2020-462-APN-SCI#MDP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 28 de Octubre de 2020

Referencia: EX-2019-70124631- -APN-DGD#MPYT - CONC. 1716

VISTO el Expediente N° EX-2019-70124631- -APN-DGD#MPYT, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, procede su presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 7° a 17 y 80 de la mencionada ley.

Que la operación de concentración económica notificada el día 6 de agosto de 2019, consiste, en una transferencia recíproca del dominio de ciertas acciones de manera tal que, la firma CARTELLONE ENERGÍA Y CONCESIONES S.A. adquirió de las firmas CGE ARGENTINA S.A. y de COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. la totalidad de su participación accionaria – directa e indirecta - en las firmas NORELEC S.A., EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE TUCUMÁN S.A., COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE INVERSIONES S.A., EMPRESA JUJEÑA DE ENERGÍA S.A. y EMPRESA JUJEÑA DE SISTEMAS ENERGÉTICOS DISPERSOS S.A. por un lado y, por el otro, las firmas CGE ARGENTINA S.A. y COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. adquirieron de la firma CARTELLONE ENERGÍA Y CONCESIONES S.A. la totalidad de su participación social en las firmas GASCART S.A., GASNOR S.A. y GASMARKET S.A.

Que la transacción se instrumentó a través de una carta oferta enviada por la firma CARTELLONE ENERGÍA Y CONCESIONES S.A. a las firmas CGE ARGENTINA S.A. y de COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. el día 10 de julio de 2019.

Que, como consecuencia de la operación, la firma CARTELLONE ENERGÍA Y CONCESIONES S.A. toma el control exclusivo de la firma EMPRESA JUJEÑA DE SISTEMAS ENERGÉTICOS DISPERSOS S.A. y las firmas CGE ARGENTINA S.A. y de COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. toman el control exclusivo de las firmas GASCART S.A., GASNOR S.A. y GASMARKET S.A.

Que el cierre de la transacción tuvo lugar el día 30 de julio de 2019.

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto

en el Artículo 9° y 84 de la Ley N° 27.442, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso c) del Artículo 7° de la Ley N° 27.442.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a CIEN MILLONES (100.000.000) de unidades móviles - monto que, para el corriente año, equivale a PESOS DOS MIL MILLONES (\$ 2.000.000.000) -, lo cual se encuentra por encima del umbral establecido en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442.

Que, en virtud del análisis realizado, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 8° de la Ley N° 27.442, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar un perjuicio al interés económico general.

Que, citada la Comisión Nacional, emitió el Dictamen de fecha de 7 de febrero de 2020, correspondiente a la “CONC. 1716”, aconsejando a la señora Secretaria de Comercio Interior a autorizar la operación notificada que consiste en una transferencia recíproca del dominio de ciertas acciones de manera tal que, la firma CARTELLONE ENERGÍA Y CONCESIONES S.A. adquirió de las firmas CGE ARGENTINA S.A. y de COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. la totalidad de su participación accionaria –directa e indirecta- en las firmas NORELEC S.A., EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE TUCUMÁN S.A., COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE INVERSIONES S.A., EMPRESA JUJEÑA DE ENERGIA S.A. y EMPRESA JUJEÑA DE SISTEMAS ENERGÉTICOS DISPERSOS S.A. por un lado y, por el otro, las firmas CGE ARGENTINA S.A. y COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. adquirieron de la firma CARTELLONE ENERGÍA Y CONCESIONES S.A. la totalidad de su participación social en las firmas GASCART S.A., GASNOR S.A. y GASMARKET S.A., todo ello según lo establecido en el inciso a) del Artículo 14 de la Ley N° 27.442.

Que, posteriormente con fecha 7 de septiembre de 2020, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE COMPETENCIA emitió el Dictamen de Ratificación correspondiente a la “CONC 1716” sin observaciones que formular al mencionado Dictamen de fecha 7 de febrero de 2020.

Que la suscripta comparte los términos de los mencionados dictámenes, a los cuales cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndolos como parte integrante de la presente resolución.

Que la Dirección de Asuntos Legales de Comercio y Minería dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en la Ley N° 27.442, el Artículo 5° del Decreto N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018 y el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación notificada, que consiste en una transferencia recíproca del dominio de ciertas acciones de manera tal que, la firma CARTELLONE ENERGÍA Y CONCESIONES S.A. adquirió de las firmas CGE ARGENTINA S.A. y de COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. la totalidad de su participación accionaria –directa e indirecta- en las firmas NORELEC S.A., EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE TUCUMÁN S.A., COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE INVERSIONES S.A., EMPRESA JUJEÑA DE ENERGÍA S.A. y EMPRESA JUJEÑA DE SISTEMAS ENERGÉTICOS DISPERSOS S.A. por un lado y, por el otro, las firmas CGE ARGENTINA S.A. y COMPAÑÍA GENERAL

DE ELECTRICIDAD S.A. adquirieron de la firma CARTELLONE ENERGÍA Y CONCESIONES S.A. la totalidad de su participación social en las firmas GASCART S.A., GASNOR S.A. y GASMARKET S.A., todo ello de conformidad con lo establecido en el inciso a) del Artículo 14 de la Ley N° 27.442.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen de fecha 7 de febrero de 2020 y al Dictamen de Ratificación de fecha 7 de septiembre de 2020, ambos correspondiente a la “CONC. 1716”, emitidos por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO que, como IF-2020-08729703-APN-CNDC#MDP e IF-2020-59276834-APN-CNDC#MDP, respectivamente, parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by ESPAÑOL Paula Irene
Date: 2020.10.28 19:15:23 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Paula Irene ESPAÑOL
Secretaria
Secretaría de Comercio Interior
Ministerio de Desarrollo Productivo



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Dictamen firma conjunta

Número: IF-2020-08729703-APN-CNDC#MDP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 7 de Febrero de 2020

Referencia: CONC 1716 - DICTAMEN CNDC 14 a) , Ley N° 27.442

SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el EX-2019-70124631-APN-DGD#MPYT del Registro del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO caratulado “CARTELLONE ENERGÍA Y CONCESIONES S.A., CGE ARGENTINA S.A. Y COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. S/NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY N°27.442.”, ante esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I.1. La operación

1. La operación de concentración económica notificada el 6 de agosto de 2019 consiste en una transferencia recíproca del dominio de ciertas acciones de manera tal que, CARTELLONE ENERGÍA Y CONCESIONES S.A. (en adelante “CECSA”) adquirió de CGE ARGENTINA S.A. (en adelante “CGEA”) y de COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. (en adelante “CGE”) la totalidad de su participación accionaria – directa e indirecta - en las empresas NORELEC S.A., EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE TUCUMÁN S.A., COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE INVERSIONES S.A., EMPRESA JÜJENA DE ENERGIA S.A. (en adelante “EJESA”) y EMPRESA JUJEÑA DE SISTEMAS ENERGÉTICOS DISPERSOS S.A. (en adelante “EMPRESAS ELECTRICAS”) por un lado y, por el otro, CGEA y CGE (en adelante también “GRUPO CGE”) adquirieron de CECSA la totalidad de su participación social en GASCART S.A., GASNOR S.A. y GASMARKET S.A. (en adelante “EMPRESAS DE GAS”).

2. La operación se instrumentó a través de una carta oferta enviada por CECSA a CGEA y CGE el 10 de julio de 2019 ¹, aceptada en la misma fecha, mediante la cual se transfirieron las participaciones accionarias de las empresas referidas en el párrafo anterior.

3. Como consecuencia de la transacción, CECSA toma el control exclusivo de las EMPRESAS ELECTRICAS y GRUPO CGE toma el control exclusivo de las EMPRESAS DE GAS.

4. El cierre de la transacción tuvo lugar el 30 de julio de 2019 ² y fue notificada en tiempo y forma.

I.2. La actividad de las partes

I.2.1 La compradora

5. CECSA es una sociedad es una sociedad constituida conforme las leyes de la República Argentina, debidamente inscripta en la Dirección de Personas Jurídicas de Mendoza y dedicada a la actividad de inversión. Sus accionistas son T&J PARTNERS LTD – titular del 55,347% de las acciones -, SOUTH AMERICAN HYDRO POWER GENERATION S.A. – titular del 11,32% de las acciones-, y GERARDO CARTELLONE, titular del 33,33%.

6. FIRETE S.A. es controlante de T&J PARTNERS LTD y de SOUTH AMERICAN HYDRO POWER GENERATION S.A. Por otro lado, cabe destacar que FIRETE —controlada por los Sres. HORACIO GABRIEL SCAPPARONE y JOSE LOPEZ MAÑAN— es la holding de un grupo empresarial con participaciones de control en ciertas compañías activas en el mercado energético nacional. Estas son HIDRONIHUIL S.A., empresa que presta el servicio de generación hidráulica de electricidad, operación y mantenimiento correspondiente a la Central Hidroeléctrica «El Nihuil IV» —embalse que se encuentra ubicado sobre el Rio Atuel, en el departamento de San Rafael, provincia de Mendoza—; y CONSORCIO DE EMPRESAS MENDOCINAS PARA POTRERILLOS S.A., firma que tiene por objeto exclusivo la construcción, operación, mantenimiento y explotación del embalse que fuera construido en el marco del «Proyecto Hidroeléctrico Potrerillos» —este embalse hidroeléctrico también se encuentra ubicado en la provincia de Mendoza³.

7. CGE es una sociedad extranjera constituida conforme las leyes de la República de Chile, inscripta ante la Inspección General de Justicia como sociedad extranjera en los términos del art. 123 de la Ley 19.550 y dedicada a la actividad de inversión. Sus accionistas son NATURGY INVERSIONES INTERNACIONALES S.A. – anteriormente denominada GAS NATURAL FENOSA INTERNACIONAL- titular del 95,78% de las acciones.

8. CGEA es una sociedad extranjera constituida conforme las leyes de la República de Chile, inscripta ante la Inspección General de Justicia como sociedad extranjera en los términos del art. 123 de la Ley 19.550 y dedicada a la actividad de inversión. Se encuentra controlada por CGE con el 99.99% de las acciones.

I.2.2. El objeto

9. Las EMPRESAS ELECTRICAS son (i) NORELEC S.A. una sociedad dedicada a la actividad de inversión, (ii) EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE TUCUMÁN S.A. (en adelante “EDET”) empresa dedicada a la distribución eléctrica en la provincia de Tucumán y (iii) COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE INVERSIONES S.A. (en adelante “CEISA”) una sociedad dedicada a la actividad de inversión, (iv) EMPRESA JÜJENA DE ENERGIA S.A. (en adelante “EJESA”) una sociedad argentina dedicada a la prestación del servicio de distribución, comercialización y generación de energía eléctrica en el territorio de la Provincia de Jujuy y (v) EMPRESA JUJEÑA DE SISTEMAS ENERGÉTICOS DISPERSOS S.A. (en adelante “EJSEDSA”) una sociedad argentina dedicada a la prestación del servicio de generación dispersa y aislada con cualquier tipo de fuentes de energías renovables o no, distribución, comercialización de energía eléctrica a usuarios del Mercado Disperso en el territorio de la Provincia de Jujuy.

10. Las EMPRESAS DE GAS son (i) GASCART S.A. una sociedad dedicada a la actividad de inversión, (ii) GASNOR S.A. empresa dedicada a la distribución de gas de la provincia de Santiago del Estero, Jujuy, Salta y Tucumán y (iii) GASMARKET S.A. empresa dedicada a la comercialización de gas y venta de materiales.

II. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

11. La transacción analizada en apartados anteriores constituye una concentración económica en los términos del Artículo 7 inciso c) de la Ley N° 27.442 de Defensa de la Competencia y que las partes intervinientes la notificaron en tiempo y forma, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 9 de la misma norma. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles —monto que, para el corriente año, equivale a PESOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES —, encontrándose por encima del umbral establecido en el Artículo 9 de la Ley N° 27.442, y la transacción no resulta alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma ⁴.

12. Con fecha 6 de agosto de 2019 las partes presentaron en forma conjunta el Formulario F1 correspondiente.

13. El 15 de agosto de 2019 esta Comisión Nacional, en virtud de lo estipulado en el artículo 17 de la Ley N° 27.442, solicito al ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD y al ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS la intervención que les compete respecto de la operación de concentración económica notificada. fueron notificado en la misma fecha mediante NO-2019-73139356-APN-DNCE#CNDC y NO-2019-73139590-APN-DNCE#CNDC.

14. El 5 de septiembre de 2019, esta Comisión Nacional entendió que las partes debían adecuar el Formulario F1 a los requerimientos establecidos en la Resolución N° 40/01 de la SDCyC (B.O. 22/02/01), como así también que el mismo se encontraba incompleto detallando las observaciones correspondientes, comunicándoles a los notificantes que hasta tanto no adecuaran el formulario no comenzaría a correr el plazo previsto en el Artículo 14 de la Ley N° 27.442, plazo que quedaría automáticamente suspendido hasta tanto suministraran en forma completa la información y/o documentación requerida. El requerimiento fue notificado a las partes el 9 y 10 de septiembre de 2019.

15. El 5 de septiembre de 2019 esta Comisión Nacional tuvo por recibida el 2 de septiembre de 2019 la NO-2019-79441224-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, suscripta por Mauricio Ezequiel Roitman en su carácter de presidente del ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS, donde informa que el organismo no encuentra impedimentos, en relación a la materia de su competencia, respecto de la operación de concentración económica mencionada.

16. En relación a la intervención dada al ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD y, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley N° 27442, de no existir pronunciamiento del ente una vez transcurrido el plazo otorgado para ello, se entenderá que el mismo no objeta operación.

17. Finalmente, el 3 de diciembre de 2019, las partes realizaron una presentación contestando en su totalidad los requerimientos efectuados, con la que se tiene por completo el Formulario F1, continuando el computo del plazo establecido en el Artículo 14 de la Ley N° 27.442 a partir del día hábil posterior a la fecha mencionada.

III. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA

III.1. Naturaleza de la operación

18. Como fuera expuesto, la presente operación consiste en una transferencia recíproca de acciones que implica, por un lado, la adquisición del control exclusivo por parte de CARTELLONE ENERGÍA Y CONCESIONES S.A. de las EMPRESAS ELÉCTRICAS, esto es, NORELEC, EDET, CEISA, EJESA y de EJSEDSA y, por el otro, la adquisición por parte del GRUPO CGE del control exclusivo de las EMPRESAS DE GAS, GASCART, GASMARKET y GASNOR.

19. Cabe destacar que, en tiempo previo a la operación, CECSA y el GRUPO CGE ejercían un control conjunto de las EMPRESAS DE GAS y de las EMPRESAS DE ELECTRICIDAD.

20. De esta manera, la transacción notificada genera un cambio en la naturaleza del control que se ejerce sobre las EMPRESAS ELECTRICAS y las EMPRESAS DE GAS, de conjunto a exclusivo, entre los accionistas existentes y, por lo tanto, no existen solapamientos horizontales ni integraciones verticales adicionales a las existentes en el escenario previo a la misma.

21. Por lo expuesto, como resultado de la presente operación, el nivel de concentración no se verá alterado en ninguno de los mercados donde operan las empresas involucradas.

III.2. Cláusulas de restricciones

22. Habiendo analizado la documentación aportada por las partes, esta Comisión Nacional no advierte clausulas restrictivas

de la competencia.

IV. CONCLUSIONES

23. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 8 de la Ley N° 27.442, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

24. Por ello, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA recomienda a la SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR autorizar la operación notificada, que consiste en la transferencia recíproca del dominio de acciones a través de la cual CARTELLONE ENERGÍA Y CONCESIONES S.A. adquiere de CGE ARGENTINA S.A. y de COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. la totalidad de su participación accionaria en las empresas NORELEC S.A., EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE TUCUMÁN S.A., COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE INVERSIONES S.A., EMPRESA JÜJENA DE ENERGIA S.A. y EMPRESA JUJEÑA DE SISTEMAS ENERGÉTICOS DISPERSOS S.A., y CGE ARGENTINA S.A. y COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. adquieren de CARTELLONE ENERGÍA Y CONCESIONES S.A. la totalidad de su participación social en las empresas GASCART S.A., GASNOR S.A. y GASMARKET S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 14 inc. a) de la Ley N° 27.442.

¹ Agregado a las actuaciones mediante IF-2019-73460654-APN-DR#CNDC (páginas 448/522) y documento IF-2019-73452280-APN-DR#CNDC (paginas 383/459).

² Las partes acreditaron en forma documentada el cierre con copias certificadas de las notificaciones previstas en el art. 215 de la Ley N° 19.550 y copias de los correspondientes asientos en cada Registro de Accionistas de cada una de las sociedades objeto de la operación notificada.

³ Ver RESOL-2019-745-APN-SCI#MPYT, puntos 6 y 7 del Dictamen CNDC N° IF-2019-85449996-APN-CNDC#MPYT.

⁴ Al respecto, conviene destacar que la Ley N° 27.442 establece en su Artículo 85 que *"A los efectos de la presente ley defínase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web"*. El 24 de abril de 2019 el Secretario de Comercio Interior dictó la Resolución 145/2019, publicada en el Boletín Oficial el 25 de abril de 2019, que en su Artículo 1 modifica en valor de unidad móvil a la suma de pesos veintiséis con cuarenta centavos (\$ 26,40) pero en su artículo 3 establece que ese valor comenzará a regir a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial, y hasta tanto se actualice el valor para el año en curso, se continuará aplicando el valor correspondiente al año anterior.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.02.05 17:50:31 -03:00

Eduardo Stordeur
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.02.05 18:27:22 -03:00

María Fernanda Vicens
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Rodrigo LUCHINSKY
Presidente
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Dictamen firma conjunta

Número: IF-2020-59276834-APN-CNDC#MDP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 7 de Septiembre de 2020

Referencia: CONC 1716 - DICTAMEN RATIFICACION

SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

Elevamos para su consideración el presente dictamen complementario referido a las actuaciones caratuladas CARTELLONE ENERGÍA Y CONCESIONES S.A., CGE ARGENTINA S.A. Y COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. S/NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY N°27.442” que tramitan por el Expediente N° EX-2019-70124631-APN-DGD#MPYT del Registro del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO. “

I. ANTECEDENTES

1. El día 7 de febrero de 2020, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (en adelante "CNDC") emitió Dictamen CNDC IF-2020-08729703-APN-CNDC#MDP.
2. A continuación, luce agregado un proyecto de Resolución IF-2020-17323421-APN-CNDC#MDP propiciando autorizar la operación notificada, que consiste en la transferencia recíproca del dominio de acciones a través de la cual CARTELLONE ENERGÍA Y CONCESIONES S.A. adquiere de CGE ARGENTINA S.A. y de COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. la totalidad de su participación accionaria en las empresas NORELEC S.A., EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE TUCUMÁN S.A., COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE INVERSIONES S.A., EMPRESA JÜJENA DE ENERGIA S.A. y EMPRESA JUJEÑA DE SISTEMAS ENERGÉTICOS DISPERSOS S.A., y CGE ARGENTINA S.A. y COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. adquieren de CARTELLONE ENERGÍA Y CONCESIONES S.A. la totalidad de su participación social en las empresas GASCART S.A., GASNOR S.A. y GASMARKET S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 14 inc. a) de la Ley N° 27.442.
3. Posteriormente, el día 17 de julio de 2020, el Subsecretario de Políticas para el Mercado Interno, de conformidad con las competencias establecidas por el Decreto N° 50/2019 de: *“asistir al Secretario en la supervisión del accionar de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA hasta tanto se constituya la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA, creada por el artículo 18 de la Ley N° 27.442”*, remitió las presentes actuaciones mediante providencia PV 2020-45894854-APN-SSPMI#MDP, señalando que *“... dado que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA posee actualmente una nueva composición de sus miembros, se remiten las actuaciones de la referencia para su tratamiento por la totalidad de los nuevos integrantes de la mentada Comisión”*.

II. ANÁLISIS

4. Conforme a lo ordenado por el Subsecretario de Políticas para el Mercado Interno, y habiendo analizado de forma completa el dictamen emitido con fecha 7 de febrero de 2020, agregado como IF-2020-08729703-APN-CNDC#MDP, esta CNDC con su actual composición no advierte observaciones que formular al mismo, dándolo por reproducido en honor a la brevedad.

III. CONCLUSIONES

5. Por los argumentos señalados precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA recomienda a la SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR DEL MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO autorizar la operación notificada, que consiste en la transferencia recíproca del dominio de acciones a través de la cual CARTELLONE ENERGÍA Y CONCESIONES S.A. adquiere de CGE ARGENTINA S.A. y de COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. la totalidad de su participación accionaria en las empresas NORELEC S.A., EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE TUCUMÁN S.A., COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE INVERSIONES S.A., EMPRESA JÜJENA DE ENERGIA S.A. y EMPRESA JUJEÑA DE SISTEMAS ENERGÉTICOS DISPERSOS S.A., y CGE ARGENTINA S.A. y COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. adquieren de CARTELLONE ENERGÍA Y CONCESIONES S.A. la totalidad de su participación social en las empresas GASCART S.A., GASNOR S.A. y GASMARKET S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 14 inc. a) de la Ley N° 27.442.

6. Elévense estas actuaciones para la continuación de su trámite.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.09.04 07:43:17 -03:00

Guillermo Marcelo Perez Vacchini
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.09.04 09:02:36 -03:00

Balbina Maria Griffa Diaz
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.09.07 09:17:47 -03:00

Pablo Lepere
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.09.07 11:46:21 -03:00

Rodrigo Luchinsky
Presidente
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.09.07 11:46:24 -03:00